

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

9499/2542

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นาย กิตติหรือชาญอิน อักษรชาติตะ กับ

พวก

จำเลย

ป.ร.ฎีกา มาตรา 77/1, มาตรา 86/13, มาตรา 90/4 (3)

ป.อ. มาตรา 91

จำเลยทั้งสองซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและมีมิใช่ผู้มีสิทธิ
ออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย ได้ร่วมกันออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มของ
บริษัทจำกัดรวม 5 บริษัท ต่างกัน ทั้งจำเลยทั้งสองได้ออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
ของแต่ละบริษัทดังกล่าวต่างวาระกันอีกด้วย ถือได้ว่าเป็นการกระทำความผิดต่างกรรมต่าง
เจตนา กัน จึงเป็นความผิด 5 กรรม ต่างกัน

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองกับพวกอีกหนึ่งคนที่ยังไม่ได้ตัวมาฟ้องซึ่งมิใช่ผู้
ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและมีมิใช่เป็นผู้มีสิทธิออกใบกำกับภาษีมูลค่า
เพิ่มตามกฎหมาย ได้ร่วมกันกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกันกล่าวคือ
เมื่อระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2538 เวลากลางวัน ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2540
เวลากลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยทั้งสองกับพวกได้ร่วมกันออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

พร้อมสำเนาของบริษัททุนเนอร์มานน์ จำกัด จำนวน 239 ฉบับเป็นมูลค่าสินค้า 26,753,947 บาท เป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,827,776.28 บาทเมื่อระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 เวลากลางวัน ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2540 เวลากลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยทั้งสองกับพวกได้ร่วมกันออกไปกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมสำเนาของบริษัทเค.ซี.บี.เทรด จำกัด จำนวน 260 ฉบับ เป็นมูลค่าสินค้า 31,247,119.75 บาท เป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,187,298.37 บาท เมื่อระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 เวลากลางวัน ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2540 เวลากลางวันต่อเนื่องกันจำเลยทั้งสองกับพวกได้ร่วมกันออกไปกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมสำเนาของบริษัทเดย์โทนา จำกัด จำนวน 254 ฉบับ เป็นมูลค่าสินค้า 31,556,883.40 บาทเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,208,981.82 บาท เมื่อระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2539 เวลากลางวัน ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2540 เวลากลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยทั้งสองกับพวกได้ร่วมกันออกไปกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมสำเนาของบริษัทเบสท์ คอนซุม จำกัด จำนวน 202 ฉบับ เป็นมูลค่าสินค้า 19,949,127.20 บาท เป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,396,438.90 บาท และเมื่อระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2539 เวลากลางวันถึงวันที่ 11 มีนาคม 2540 เวลากลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยทั้งสองกับพวกได้ร่วมกันออกไปกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมสำเนาของบริษัท ลัคกี้ ยูสเซอร์ จำกัด จำนวน 186 ฉบับ เป็นมูลค่าสินค้า 17,908,426.81 บาท เป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,255,087.47 บาท ทั้งนี้ โดยจำเลยทั้งสองกับพวกไม่มีสิทธิที่จะออกไปกำกับภาษีดังกล่าวได้โดยชอบด้วยกฎหมาย จำเลยทั้งสองกับพวกร่วมกันออกไปกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มของบริษัทต่าง ๆ ดังกล่าวโดยไม่มีสิทธิจะออกรวมเป็นมูลค่าสินค้าทั้งหมด 127,415,504.16 บาท รวมเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 8,920,582.85 บาท ขอให้ลงโทษตามประมวลรัษฎากร มาตรา 77/1, 86/13, 90/4(3) ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 33, 83, 31 ธิบของกลาง

จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 77/1, 86/13, 90/4(3) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 83 การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำคุก กระทงละ 4 ปี รวมจำคุกคนละ 20 ปี จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ ลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่งคงจำคุกคนละ 10 ปี ริมของกลาง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองประการแรกว่าการกระทำความผิดของจำเลยทั้งสองตามฟ้องเป็นความผิดกรรมเดียวหรือหลายกรรมต่างกัน โดยจำเลยทั้งสองฎีกาว่า จำเลยทั้งสองออกไปกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่โจทก์ฟ้องมีเจตนากระทำความผิดอย่างเดียวกัน จึงเป็นการกระทำความผิดกรรมเดียวนั้น เห็นว่า ข้อเท็จจริงตามที่โจทก์ฟ้องและจำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพฟังได้ว่า จำเลยทั้งสองซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและมีผู้ใช้มีสิทธิออกไปกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายร่วมกันออกไปกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มของบริษัททุนเนอร์มานน์ จำกัด บริษัท เค.ซี.บี.เทรด จำกัด บริษัท เดย์โธนา จำกัด บริษัท เบสท์ คอนซุม จำกัด และบริษัท ลัคกี้ ยูสเซอร์ จำกัด รวม 5 บริษัทต่างกัน ทั้งจำเลยทั้งสองได้ออกไปกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มของแต่ละบริษัทดังกล่าวต่างวาระกันอีกด้วยถือได้ว่าเป็นการกระทำต่างกรรมต่างเจตนาขึ้นการกระทำของจำเลยทั้งสองจึงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาดังนั้นมาว่าจำเลยทั้งสอง

กระทำความผิด 5 กรรม และลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปจึงชอบแล้ว
และเห็นว่าจำเลยทั้งสองมีอาชีพทนายความเป็นผู้มีความรู้ทางกฎหมาย กลับมากระ
ทำความผิดโดยไม่เคารพยำเกรงต่อกฎหมายทั้งการกระทำความผิดของจำเลยทั้ง
สองเป็นบ่อเกิดความเสียหายต่อเงินภาษีที่รัฐจัดเก็บ นับเป็นภัยต่อความมั่นคงและ
เศรษฐกิจของประเทศชาติ เป็นความผิดร้ายแรงที่ศาลล่างทั้งสองใช้ดุลพินิจลงโทษ
จำเลยทั้งสองมานั้นเหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งรูปคดีแล้ว

พิพากษายืน

(อภิศักดิ์ พรวัชรวิภา-ม.ล.ไกรฤกษ์ เกษมสันต์-ยงยศ นิสภัครกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>